الجَواهر اللآلِئ

من مجموع رسائل الحافظ العلائي

انتقاها

خضر فارح آدم

أبو العباس العمري الصومالي

الجَوَاهِرُ اللّآلِي مِنْ مَجْمُوعِ رَسَائِلِ الحَافِظِ

العَلائِي

انتقاها:

خضر فارح آدم

أبُو العبّاس العمريّ الصّوماليّ

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد .

فقد وفّقني الله سبحانه وتعالى قراءة هذا السفر الجليل (مجموع رسائل الحافظ العلائي) بتحقيق: وائل بكر زهران عن دار الفاروق، يقع هذا المجموع في سبع مجلدات قرأت كله إلا المجلد السابع فلم يتمكن لي الوصول إليه ورقيا ولا مصورا.

فهذه هي الفوائد التي انتقيتها من المجلدات الست التي وفقني الله قراءتها والاستفادة منها، وسميتها بـ(الجواهر اللآلي من مجموع رسائل الحافظ العلائي) .

تنبيه: وما قلته (الحاشية) هو من تعليق المحقق، وما بين هذين القوسين [ ] فهو مني وأجعله في الحاشية حيث ينفصل.

المجلد الأول من مجموع رسائل الحافظ العلائي

[١]

"وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه مقبلاً على شأنه حافظا للسانه ، ومن حسب كلامه من علمه قلّ كلامه إلا فيما لا يعنيه ."(٧٣/١)

[٢]

"عجيب لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح ، عجيب لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك ، عجبت لم أيقن بالقدر ثم ينصب ، عجيب لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم هو يطمئن إليه ، وعجيب لمن أيقن بالحساب غدا ثم لا يعمل (٧٣/١) ."

[٣]

وسط الشيء : ما له طرفان ، قال الأزهري : كل ما يبين بعضه من بعض كوسط الصف والقلادة والمسبحة وحلقة الناس فهو بالتسكين ، وما كان مصمتاً لا يبين بعضه من بعض كالدار والساحة فهو وسَط بالفتح ، قال : وقد أجازوا في الساكن الفتح ولم يجيزوا في المفتوح الإسكان (٩٨/١) .

[٤] بَيْدَ

قال أبو عبيد : يكون بمعنى "غير"، وبمعنى "على "وبمعنى "من أجل ." (١٢٢/١)

[٥]

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : لا توجد سنة إلا ولها في كتاب الله أصل.(١٣٣/١)

[٦]

نص الإمام الشافعي رضي الله عنه على أنه إذا اختلفت أقوال الصحابة أنه يرجع إلى ما قاله أحد الخلفاء الأربعة (١٩٩/١) .

[٧]

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : ولا موضع أفضل ولا أطهر للصلاة من الكعبة(٢٣٢/١) .

[٨]

قال بعض الحكماء : إخفاء العلم هلكة ، وإخفاء العمل نجاة . (٢٣٧/١)

[٩]

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه وبعثه برسالته ، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون عن دينهم(٢٧٤-١/٢٧٣) .

[١٠]

والحق الذي ذهب إليه الأكثرون أن فضيلة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والفوز برؤيته لا يعدل بعمل ، وأن من منحه الله تعالى ذلك فهو أفضل ممن جاء بعده على الإطلاق لوجوه :

أحدها: مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم.

وثانيها: فضيلة السبق إلى الإسلام.

وثالثها: فضيلة الذب عن حضرته صلى الله عليه وسلم.

ورابعها: فضيلة الهجرة معه أو إليه أو النصرة له.

وخامسها: ضبطهم الشريعة وحفظهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وسادسها: تبليغهم إياها إلى من بعدهم.

وسابعها: السبق بالنفقة في أول الإسلام.

وثامنها: أن كل فضل وخير وعلم وجهاد ومعروف عمل في هذه الشريعة إلى يوم

القيامة فحظهم منه أجل ونوالهم منه أجزل ، لأنهم سنوا سنن الخير وفتحوا أبوابه

ونقلوا معالم الدين وتفاصيل الشريعة إلى من بعدهم

(٢٧٥/١-٢٧٦)

المجلد الثاني من مجموع رسائل الحافظ العلائي

(١١) فائدة في أسماء تطلق على حروف الجر

وحروف الجرّ تسمّى:

١- حروف الصلات ،

٢- وحروف الصفات ،

٣- وحروف الإضافة،

٤- وحروف المعاني ،

٥- وحروف المعاقبة.

راجع "تفسير السمعاني(١/٥٠) "، و"تفسير الطبري (١/٢٩٩) " وتعليق العلامة أبي فهر محمود شاكر عليه ، وجمع الهوامع للسيوطي. (٢/٨٣-٨٤) | حاشية [١]

---

[١] [حروف الصفات: هي حرف الجر، وسميت حروف الجر، لأنها تجر ما بعدها، وسميت حروف الصفات، لأنها تحدث في الاسم صفة حادثة، كقولك" :جلست في الدار"، دلت على أن الدار وعاء للجلوس. وقيل: سميت بذلك، لأنها تقع صفات لما قبلها من النكرات. ويسميها الكوفيون أيضًا: حروف الإضافة، لأنها تضيف الاسم إلى =

(١٢) الأصل في عود الضمائر التوافق ما لم يمنع من ذلك مانع

قال السيوطي في الإتقان (٢/٢٨٤) " : الأصل توافق الضمائر في المرجع حذرا من التشتيت ، وهذا لما جوز بعضهم في { أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم } أن الضمير في الثاني للتابوت وفي الأول لموسى عابه الزمخشري ، وجعله تنافرًا مخرجًا للقرآن عن إعجازه فقال : والضمائر كلها راجعة إلى موسى ، ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت فيه هُجْنَةٌ ، لما تؤدي فيه من تنافر النظم الذي هو أم إعجاز القرآن ، ومراعاته أهم ما يجب على المفسر ." حاشية (٢/٨٥)

=الفعل، أي توصله إليه وتربطه به. (همع الهوامع ٢: ١٩) وتسمى أيضًا حروف المعاني، كما سيأتي بعد قليل. والمعاقبة: أن يستعمل أحدهما مكان الآخر بمثل معناه..

وحروف المعاني ، هي حروف الصفات ، وحروف الجر . (تفسير الطبري = ت شاكر، ١/ ١٩٩)[

(١٣) فائدة نحوية في أفعل التفضيل والتعجب

قال الحافظ العلائي (٢/٨٦) : أئمة العربية متفقون على أن كل ما بُني منه أفعل التفضيل يُبنى منه ما أفعلَ في التعجب ... وكل ما يدلّ عليه صيغةُ أفعلِ التفضيل يُتأوّل عليه صيغةُ التعجب من جهة الزيادة . انتهى كلامه

علق المحقق هنا في الحاشية" : (٨٦/٢) هذا تقرير مليح في هذا الحِجاج يتلخص في قولهم : أفعل التفضيل : اسم مشتق من فعل للدلالة على أن شيئين اشتركا في ضيفة وزاد أحدها على الآخر في تلك الصفة . وقالوا في التعجب : استعظام زيادة في وصف الفعل خفي سببها...

وذكروا أن الشروط في أفعل التفضيل هي نفسها في التعجب ، فاشتركا في شيئين : في الزيادة وفي الشرط ، يعني أن الزيادة في التعجب التي في وصف الفاعل هي نفسها في أفعل التفضيل ، فالتعجب من الزيادة في ما أكرمَ زيدًا هي التي في زيدٌ أكرمُ من عمرو . "

قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله " : أفعلُ التعجبِ منه تُناسب أفعلَ التفضيل وزنًا ومعنىً ، وكل واحد منهما محمول على الآخر فيما هو أصل فيه ، ومن أجل ما بينهما سَّت العربُ بينهما في أن يُصاغ كلٌّ منهما مما يُصاغ منه الآخر وأن لا يُصاغ مما لا يصاغ منه (٩٣/٢) ."

(١٤) تعارض القول والفعل

قال المازري : إذا تعارض قول وفعل ففيه ثلاثة أقوال :

أحدهما: أن القول يُقدم ، لكونه له صيغة تتضمن المعاني والفعل خاص مقصور

على فاعله.

والثاني: الفعل أولى ، لأنه ما لا يحتمل والقول ما يحتمل ، وما لا احتمال فيه أولى.

والثالث: أنهما سببان لا يرجع أحدهما على صاحبه لما ذكرناه مما لكل واحد منهما.

وكذلك قال الإمام فخر الدين في "المحصول : "إذا لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر فهاهنا يقدم القول ، لأن القول أقوى من الفعل والأقوى أرجح ، ثم ذكر بقية الكلام ولم يقيد حالة التعارض . (١١٨/٢)

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله في "اللمع : "وإن تعارض قول وفعل في البيان ففيه أوجه :

من أصحابنا من قال : القول أولى ، ومنهم من قال : الفعل أولى ، ومنهم من قال: هما سواء.

والأول أصح ، لأن الأصل في البيان هو القول ألا ترى يتعدى بصيغته والفعل لا يتعدى إلا بدليل ، فكان القول أولى . (١١٩/٢)

قال الحافظ العلائي : والمقصود جمهور العلماء اختاروا تقديم القول في هذا الفصل ، وهو الذي ذهب إليه أبو الحسين البصري وأبو محمد بن حزم والشيخ أبو إسحاق وابن الخطيب والآمدي وابن الحاجب والقرطبي وآخرون ، واختار القاضي أبو بكر والغزالي وابن

القشيري قول الوقف ، واختار آخرون تقديم الفعل .

والحجة لتقديم القول وجوه :

أحدها: أنه يدل بنفسه من غير واسطة ، والفعل لا يدل إلا بواسطة ، فكان القول أقوى.

وثانيها: أن القول يمكن التعبير به عمّا ليس بمحسوس كالمعقولات الصرفة ، وعن المحسوسات ، والفعل يختص بالمحسوسات فلا ينبئ عن غيرها ، فكانت دلالة القول أتم.

وثالثها: أن الفعل مختلف في كونه دليلا أولا ، وإذا كان دليلا على ما يدل ، والقول متفق على كونه دليلا ، والمتفق أولى بالتقديم من المختلف فيه.

ورابعها: أن تقديم الفعل يفضي إلى إبطال مقتضى القول بالكلية ، والعمل بالقول وتقديمه لا يؤدي إلى ذلك ، بل يحمل الفعل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ، والجمع بين الدليل ولو من وجهٍ أولى من إلغاء أحدهما بالكلية .

واحتجّ من قال بتقديم الفعل بأنه أقوى من القول وآكد في الدلالة ، لأنه يبين به القول شرعا وعرفا:

أما في الشرع فكبيان النبيّ صلى الله عليه وسلم الصلاة والمناسك بالفعل ، وصرّح بذلك في قوله : (صلُّوا كما رأيتموني أصلّي) ، و(خذوا عنّي مناسككم) .وأما في العرف فكخطوط الهندسة ونحوها .

وأجيب بأن البيان بالقول أكثر ، وغاية الأمر أنهما متساويان في البيان ، ويسلم بقية الأدلة المتقدمة ، وبهذا يظهر أيضا ضعف القول بالوقف ، لأن ذلك إنما يكون عند تعادل الأدلة ، وقد بيَّنَّا ما يقتضي ترجيح القول وتقديمه فلا تعادل حينئذ ، والله أعلم .

تذنيب : هاهنا طريقة أحرى غير ما تقدم من الأقوال وهي الجمع بين القول والفعل على بعض الوجوه الممكنة وهي التي يسلكها المحققون في إفراد الأمثلة عند الكلام على بعض منها ، ولا شك في أن هذا أولى من تقديم أحدهما على الآخر وإبطال مقتضى الآخر ومن الوقف أيضا ، لأنا متعبدون بمضمون القول وباتباعه صلى الله

عليه وسلم فيما فعله ، فالجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما ، ولا وجه للوقف مع التعبد .

ومثال ذلك فيما تقدم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما مع فعله لذلك:

فقال جماعة من الأئمة فيه : النهي يدل على كراهة التنزيه لا التحريم وشربه صلى الله عليه وسلم قائمًا لبيان الجواز ، فلا تعارض بينها ولو ثبت التقدم والتأخر ، لأن النسخ إنما يصار إليه عن تعذر الجمع . (١٢٠/٢-١٢٢)

(١٥) مهما أمكن التخصيص فلا يعدل عنه إلى النسخ

قال الإمام فخر الدين بن الخطيب : مهما أمكن التخصيص فلا يعدل عنه إلى النسخ ؛ لا أنه أقرب إلى الأصل من جهة أنه بيان المراد ، وليس فيه إبطال مراد بخلاف النسخ ففيه إبطال المراد . (١٢٣/٢)

(١٦)

"الفعل لا عموم له حتى يتطرق إليه التخصيص(٢/١٣٥) ."

(١٧)

وفي كشف الظنون (٢/١٢٥٧) : ذكر الإسنوي في (مطالع الدقائق) أن المطارحة بالمسائل ذوات المآخذ المؤتلفة المتفقة والأجوبة المختلفة المفترقة مما تثير أفكار العلماء، قال : وقد رأيت لأصحابنا في هذا المعنى تصانيف:

منها : ما هو موضوع لهذا المعنى بخصوصه ، ومنه : كتاب (الوسائل في فروق المسائل) لأبي الخير سلامة بن إسماعيل بن جماعة المقدسي.

ومنها : ما هو مشتمل على أعم منه ، ومنه : (المسكت) بالسين المهملة والتاء المثناة لأبي عبد الله الزبيري .اهـ (٢/١٦١) [نقله المحقق في مقدمة (تلخيص كتاب المسكت)٠]

(١٨) فائدة

فرض الله تعالى المتعلق بالأبدان لا يجوز تقديمه قبل وقته كالصلاة والصوم ونحوهما ، وما تعلّق بالأبدان يجوز تقديمه كالدين المؤجل يعين قبل محله والتكفير بالمال قبل الحنث لقوله تعالى : { ذلك كفّارة أيمانكم إذا حلفتم } ولم يقل إذا حنثتم ، فكذلك الزكاة . (١٧٠/٢)

وقد ذهب جماعة إلى أنّ الملّاح والمكاري ومن صار السفر له عادة ليس لأحدهم الفطر إذا لا مشقة تلحقهم لإلفهم ذلك ، وقال غيرهم : إن كان تلحقهم مشقة أفطروا وإلا فلا .

قال [القائل هو أبو عبد الله الزبيري] : فليس عندنا بين هؤلاء وغيرهم فرق فيما يلزمهم من الفرض ويلحقهم من الرخص ، لأن الله تعالى لم يخصص سفرا دون سفر ، وجعل الرخصة منوطة باسمه والذي يعتبر به إنما هو العسر والمشقة يعني في الاستحباب وعدمه وقد يقوم بالشخص من العسر ما لا يمكنه التعبير عنه ، فمن يعسر عليه الصوم فالإشكال في أمره ، ومن كان يسهل عليه فالأولى

له الصوم ، ولا يجيء مثل هذا في المرض ، لأن المرض اسم للنقص والسفر لا ينقص الأبدان ، والله أعلم(٢/١٧٥) .

(١٩)

"إذا ثبت الحديث ترك النظر والقياس (٢/١٨٠) ."

(٢٠) الفرق بين العرية والمنحة

وأما العرية والمنحة فهما يختلفان من جهة متعلقهما وإن كانا هبة في المعنى أيضا: والعرية : إعطاء الرجل ثمرة نخلات معينة إما في سنة أو أكثر. والمنحة : إعطاء الشاة للرجل يحتلبها مادامت حلوباً .

يقال في الأول : أعراه إياها .

وقد قال الشافعي : لا تكون العرية إلا في النخل والعنب خاصة .

قال المصنف : ولا يبعد عندي إجزاؤه في غيرهما من الثمار ، وكذلك المنحة لا يبعد جريانها في الناقة والبقرة وإن كنت لا أعرفه عن العرب ولا يكون ذلك قياسًا في اللغة ، فقد قيل في هزيمة العدو : منحهم الله أكتافهم ، فإذا جاز هذا في اللغة جاز هنا بالاتساع

والإخبار والإفقار كالعرية والمنحة لكن بالنسبة إلى الركوب من غير تمليك للأصل تقول العرب لمن أعطى رجلا دابة ينتفع بظهرها مدة : أخيله دابة ، وإن كانت ناقة ؛ أفقره ، ومعناهما واحد إلا أنه اختلف الاسم بالنسبة إلى الناقة والدابة(٢/١٨٩) .

(٢١)

وليس أحد من الناس إلا وفيه ممدوح ومذموم ، وإنما يؤخذ المرء بأكثر أحواله والغالب عليه(٢/١٩٣) .

(٢٢) الصفات الحميدة

وجماع الصفات الحميدة : أن يكون الرجل عالي النسب كريم الحسب ، جميل الأخلاق ، منزهاً عن الريب ، واسع العلم ، كثر الحلم ، وافر العقل ، فخم الألفاظ ، جيد الرأي ، حسن الاقتصاد ، إن نطق أبان عن نفسه ، وإن سكت كان سكوته على غير عيٍّ منه عن جوابه غير مضيع لما ولي ولا متكلف لما قد كفي ، قد اقتصد في معاشه وصان نفسه ولسانه عن العبث والسفه ، لا يظلم من خالطه ، ولا يبخس من عامله ، ولا يخون أمانته ، ولا يخرق

مروءته ، ولا يعطي الدنيئة في دينه ، إن اكتسب اكتسب من حيث يحسن ، وإن ترك كان تركه من حيث لا يلحقه منه ما يقبح(١٩٣/٢) .

قال الإمام الشافعي رحمه الله في الشهادات عند ذكره العدل : ليس أحد من الناس يحط الطاعة حتى لا يخلطها بمعصية ، ولا يحط المعصية حتى لا يختلطها بطاعة ، ولا يدع المروءة حتى لا يأتي بشيء منها ، فمن كان أكثر أحواله الطاعة والمروءة فهو العدل ، ومن كان أكثر أحواله المعصية وترك المروءة فليس بعدل . (١٩٤/٢)

وأما العقلاء : فهم الذين يعرفون مصالحهم وأسباب فسادهم ، فيمتنعون عمّا يضرّهم ولو آجلا وإن كان يوافق محبتهم وأهواءهم إذا كان الصلاح في سواه دنيا وأ خرى ، ومن كان بخلاف هذا إنما يفعل الأشياء بغير نظر أو لا يمتنع من شيء يهواه وإن عرف سوء عاقبته ويقتاده لزمه شهواته إلى كل محذور فهم أهل الجهل ، ومدار ذلك كله على الأكثر والغالب(١٩٨/٢) .

(٢٣) من هم الفقهاء

وأما الفقهاء فهم الذي وصفهم الإمام الشافعي أنهم يستحقون الفتيا وذلك إذا حفظوا القرآن وعرفوا نساخه ومنسوخه ، وأدبه وإرشاده ، وحظره وإباحته ، وندبه وفرضه ، وعرفوا العام والخاص ، والعام الذي دخله الخصوص أو أريد به الخصوص ، والذي خرج عن سياقه وعرف من سياقه ما أريد ، ومن السنن أكثرها ، ومن معاني السنن مثل ما عرفوا من معاني الكتاب ، وعرفوا أقاويل العلماء وأكثرها من التابعين ومن بعدهم ، والقياس وأسبابه ومصادره وموارده وأجناسه وأضرابه ، وعرفوا لغات العرب وميزوا بين محتملها وغيره ، ومشكلها وملتبسها وظاهرها وباطنها ، وكانوا مع ذلك قد اعتدلت أسبابهم في أديانهم كما اعتدلت معرفتهم في علومهم فهؤلاء هم الفقهاء وقد ذكر بعضهم قول ابن مسعود رضي الله عنه : العلماء ثلاثة : عالم بالله وبأمره ، وعالم بالله قليل العلم بأمره ، وعالم بأمر الله قليل العلم به .

فقالوا : الأول الفقيه وهو الذي وصفناه وملخصه ما قال ابن مسعود رضي الله عنه

والثاني : هو الرجل الصالح الذي لا يعرف من العلم إلا اليسير فليس له أن يفتي.

والثالث : هو الذي يعرف مقالات العلماء ويروي آثارهم ولا يعمل بها في نفسه .

وقال بعضهم : لا فقهاء اليوم ، واحتج بقول الحسن : وهل رأت عيناك عالمًا قط ؟

وهذا لا نقول به بل الفقهاء موجودون ولكن بعضهم أفضل من بعضهم حتى ينتهي ذلك إلى من تقوم الحجة به ، ولن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة إلا أن يشاء الله كما جاء في آخر الزمان .

(١٩٨/٢-١٩٩)

(٢٤) مساحة الحوض

قال الحافظ صلاح الدين العلائي : وأما اختلاف الأحاديث في تقدير مساحة الحوض - أوردنا الله إياه بفضله وكرمه - فالكلام عليها مشهور ، وأحسن وجه قيل فيه :

إن التقدير كان في كلِّ وقتٍ بحسب ما يفهم الحاضرون من المسافة مع تقارب ذلك ، وأنه نحو شهر(٢/٢٤٥) .

المجلد الثالث من مجموع رسائل الحافظ

العلائي

(٢٥) هل تجوز الصلاة داخل الكعبة

قال الحافظ العلائي : الذي ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة والثوري وابن حنبل والجمهور أن صلاة الفرض والنفل داخل الكعبة صحيحة.

وهو الذي اختاره الإمام أبو عمر ابن عبد البر من المالكية .

وقال مالك : لا تصح فيها صلاة الفرض والوتر ، ولا ركعتا الطواف، ولا ركعتا الفجر.

وحكي عنه فيمن صلّى في الكعبة أو على ظهرها أنه يعيد في الوقت.

وقال بعض أصحابه : يعيد أبدًا .

إذا صلى دخل الكعبة فله أن يستقبل أي جدار شاء منها .

(٧١/٣-٧٤)

قال الشافعي رضي الله عنه : : قضاء الفريضة الفائتة في الكعبة أحبّ إليّ من قضائها خارجها ، وما قرُب منها كان أحبَّ إليَّ ممَّا

بعُد ، وكذا المنذورة في الكعبة أفضل من خارجها .

قال : ولا موضع أفضل ولا أطهر للصلاة من الكعبة .

قال الأصحاب : أداء الفرض في الكعبة إن لم تُرجَ جماعةٌ أفضل من خارجها ، وكذا لو أمكن الجماعة الحاضرين الصلاة فيها ، فإن لم يمكن فخارجها بالجماعة أفضل ، ولهذا نصَّ الشافعيُّ رضي الله عنه على الفائتة والمنذورة دون فريضة الوقت ، وهذا له تعلق بقاعدة صرّح بها كثير من الأصحاب وهي : أن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة بفضيلة تتعلق بمكان العبادة ، فإن المحافظة من هذه الصورة على تحصيل الجماعة خارج الكعبة أفضل من الصلاة داخلها بغير جماعة ؛ لأن فضيلة الجماعة تتعلق بنفس الصلاة ، وفضيلة الكعبة بالموضع .

ويتخرج على هذه القاعدة مسائل:

منها: إن صلاةَ النفل في البيت أفضل منها في المسجد ، لأن كونه في البيت سبب لتمام الخشوع والإخلاص ، وأبعد عن الرياء ؛

لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم : (أفضلُ صلاةِ المرءِ في بيته إلا المكتوبة) .

ومنها: إن الصلاةَ في المساجد أفضل منها في غيرها ، فلو كانت الجماعة خارج المسجد ففعلها مع الجماعة أفضل .

ومنها: إنّ القربَ من الكعبة في الطواف مستحبٌّ ، والرَّمَلُ مستحبٌّ فيه ، فلو منعته الزَّحمة من الجمع بينهما فالمحافظة على الرَّمَل مع البعد من البيت أولى من المحافظة على القرب بلا رَمَلٍ ؛ لأن فضيلة الرَّمَل راجعة إلى نفس العبادة

(٧٣/٣-٧٤) .

(٢٦)

قال العلائي" : ولا حجة في قولِ أحدٍ من المجتهدين بعد الصحابة بالاتّفاق(٨٧/٣) ."

(٢٧) طبقات العلم

قال الإمام الشافعي رحمه الله : والعلم طبقات:

الأولى: الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة.

والثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة.

والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفًا منهم

والرابعة: اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم.

والخامسة: القياس على بعض هذه الطبقات .

ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان ، وإنما يؤخذ العلم من الأعلى (٩٨-٣/٩٧) .

(٢٨)

قال الإمام الشافعي رحمه الله عن الصحابة رضي الله عنهم :

وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استُدرِك به علمٌ أو استنبط به ، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا (٩٨/٣) .

حجية قول الصحابي عند الإمام الشافعي

قال العلائي : والحاصل عنه [أي الإمام الشافعي] في أقوال الصحابي أقوال:

أحدها: أنه حجة مقدَّمةٌ على القياس كما نصّ عليه في كتاب اختلافه مع مالك وهو من الكتب الجديدة.

والثاني: أنه ليس بحجة مطلقًا وهو الذي اشتهر بين الأصحاب أنه قوله الجديد .

والثالث: أنه حجةٌ إذا انضمّ إليه قياسٌ فيقدم حينئذٍ على قياس ليس معه قول صحابيٍّ كما أشار إليه في كتاب الرسالة الجديدة .

ثم ظاهر كلامه أن يكون القياسان متساويين ؛ لأنه لم يفرق بين قياسٍ وقياسٍ .

وتقدَّم في نقل إمام الحرمين عنه في قول تخصيص القياس الجلي بتقديمه على قول الصحابي ، فعلى هذا يكون فيما نقله الإمام عنه قول رابع في المسألة من أصلها .

وتقدّم أيضا عن القاضي الماوردي أن قول الشافعيِّ أنه إذا اعتضد قياس التقريب بقول الصحابيّ كان أولى من قياس التحقيق .

وعن ابن الصبَّاغ فيما نقله عن بعض الأصحاب عن الشَّافعي أن القياس الضعيف إذا اعتضد بقول الصحابي كان أولى من القياس القويّ .

فيخرج من هذين قولان آخران للشافعي أيضا إن جعلنا القياس الضَّعيف أعمَّ من قياس التَّقريب وغيره وإلا فقول خامس زائدٌ على ما تقدم . (٣/٩٩-١٠٠)

إن الصحابة رضي الله عنهم حضروا التنزيل وفهموا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم واطَّلعوا على قرائن القضايا وما خرج عليه الكلام من الأسباب والمحامل التي لا تدرك إلا بالحضور ، وخصهم الله تعالى بالفهم الثاقب وحِدَّةِ القرائح وحسن التصرّف لما جعل فيهم من الخشية والزهد والورع إلى غير ذلك من الجليلة ، فهم أعرف بالتأويل وأعلم بالمقاصد ؛ فيغلب على الظنّ مصادفة أقوالهم وأفعالهم الصواب أو القرب منه عن الخطأ ، هذا ما لا ريب فيه

؛ فيتعين المصير إلى أقوالهم ولا يعني كونه مدركًا إلا ذلك . (١٢٣/٣-١٢٤)

قال الحافظ العلائي : ومَن أمعن النظر في كتب الآثار وجد التابعين لا يختلفون في الرجوع إلى أقوال الصحابي فيما ليس فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع ، ثم هذا أيضا مشهور في كل عصر لا يخلو عنه مستدلٌّ بها أو ذاكر لأقوالهم في كتبه . (١٢٤/٣-١٢٥)

(٢٩)

أنشد الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي :

واظبْ على جمع الحديثِ وكَتْبِهِ ... واجهَدْ على تصحيحِه في كُتْبِهِ
واسْمعْه مِن أربابِهِ نقلًا كما ... سمعوه مِن أشياخهم تَسعَدْ به
واعرِفْ ثقاتَ رُواتِه من غيرهم ... كَيمَا تُمَيِّزَ صدقَه من كَذْبِه
فهو المفسِّر للكتاب وإنما ... نطقَ النبيُّ لنا به عن ربّه
فتَفَهَّمِ الأخبارَ تَعرفْ حِلَّه ... من حرمِه معَ فرضِه من ندْبه
وهو المُبيِّنُ للعباد بشرحِه ... سيَرَ النبيِّ المصطفى معْ صحبِه
وتَتَبَّعِ العالي الصحيحَ فإنه ... قُربٌ إلى الرحمن تُحظَ بقُربِه
وتَجَنَّبِ التَّصحيف فيه فربّما ... أدَّى إلى تحريفه بل قَلبِه

واتْركْ مقالةَ مَن لَحَاكَ لِجهلِه عن كتْبِه أو بدْعةٍ في قلبه
فكفى المحدِّثَ رفعةً أن يُرتَضى ويُعَدَّ من أهل الحديثِ وحزْبِه
(١٨٠-٣/١٧٩)

(٣٠)

وقد اختلف في سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه ؛ فالصحيح أنه سمع منه دون أخيه أبي عبيدة ، قاله البخاري وغيره ، والله سبحانه أعلم. (٣/٢٠١)

(٣١)

قال العلائي : فالإسناد خِصِّيصَةٌ من خصائص هذه الأمة وفضيلة تمت لله عز وجل بها النعمة ، به عرف الصحيح من السقيم ، وصان الله دينه عن قول كل أفاك أثيم ، وليس لمن قبل هذه الأمة غير صحف اختلط منكرُها بمقبولها واشتبه صحيحُها بمعلولها ، فلا تميز عن أحد منهم بين ما جاءت به أنبياؤهم المرسلون وبين ما أدخل في ذلك وألْحَقَ به الغُواةُ المبطلون ، فلله الحمد على ما وفّق من القيام بذلك وأشد به إلى أوضح المسالك . (٣/٢٠٤)

قال الإمام الشافعي رحمه الله : مثل الذي يطلب العلم بلا إسناد كمثل حاطب يحطب ليلًا يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري .

قال سفيان الثوري رحمه الله : الإسناد سلاح المؤمن فإذا لم يكن معك سلاح فبم تقاتل ؟.

قال عبد الله بن المبارك رحمه الله : مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم . (٣/٢٠٥)

(٣٢) فائدة

إن الزعم عند كثيرٍ من أهل اللغة عبارة عما يكون مظنة للكذب كما قال تعالى : { زعم الذين كفروا أن لن يُبعثوا } . (٣/٢١١)

(٣٣) فائدة

آخر من روى عن الإمام مالك "الموطأ" من أصحابه أبو حذافة أحمد بن إسماعيل السهمي . (٣/٢٢٥)

قال الإمام الشافعي رحمه الله : لو لا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز.

وقال أيضا : لو لا مالك رحمه الله ما تفقهت ، ولو لا ابن عيينة ما سمعت الحديث. (٣/٢٢٧-٢٢٨)

قال عبد الرحمن بن مهدي : ما رأيت أحدًا أَهْيَبَ ولا أتمّ عقلًا ولا أشدّ تقوى من مالك . (٣/٢٣٠)

قال الإمام مالك بن أنس : لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ عمن سوى ذلك : لا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه ، ولا من هو سفيه معلن بالسفه وإن كان من أروى الناس ، ولا من رجلٍ يكذب في أحاديث الناس وإن كنت لا أتهمه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث . (٣/٢٣٦)

قال مالك رحمه الله : الناس ينظرون يوم القيام إلى الله عز وجل بأعينهم . (٣/٢٣٦-٢٣٧)

يقول أبو المعافى بن أبي رافع المدني في الإمام مالك بن أنس رحمهما الله :

ألا إن فقد العلمِ في فقدِ مالك ... فلا زال فينا صالحُ الحالِ مالكُ
يقيمُ طريقَ الحقِّ والحقَّ واضحٌ ... ويَهدي كما تَهدي النجومُ الشَّوابِكُ
فلولاه ما قامتْ حدودٌ كثيرةٌ ... ولولاه لانسدَّتْ علينا المسالكُ
عَشَونا إليه نبتغي ضَوءَ رأيِه ... وقد لزمَ الغيّ اللجوجُ المُمَاحِكُ
فجاء برأيٍ مثلُه يُقتَدَى به ... كنظمِ جُمانٍ زيَّنَتْه السَّبائِكُ

وقال غير ابن أبي رافع فيه أيضا :

إذا ما عُدِّدَ العلماءُ يومًا ... فمالكٌ في العلوم هو الضِّياءُ
تَنَسَّمَ ذِرْوَةَ العلماءِ قِدَمًا ... فَهُمْ كالأرض وهو لهم سماءُ

(٣/٢٣٨)

قال العلائي: وقد روى "الموطأ" عن الإمام مالك رحمه الله جماعة كثيرة، وبين رواياتهم اختلاف من تقديمٍ وتأخيرٍ وزيادةٍ ونقصٍ، ومن أكبرها وأكثرها زيادات موطأ أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري أحد الأئمة الثقات الذين روى عنهم الشيخان في صحيحيهما.

قال أبو محمد ابن حزم: في موطأ أبي مصعب هذا زيادة على سائر الموطّآت نحو مائة حديث، وهو من آخر ما روي عن مالك، وهذا يدلّ على أن مالكًا كان يزيد في "الموطأ" أحاديث بلغته فيما بعد، أو كان أغفلها ثم أثبتها، وكذا يكون العلماء رحمهم الله. (٣/٢٤٣-٢٤٤)

(٣٤) حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

قال البخاري : رأيت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من الناس من بعدهم.

وقال الحسن بن سفيان : سمعت إسحاق بن راهويه يقول : إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقةٌ فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر . (٣/٣٣٩)

(٣٥)

قال الحافظ العلائي : أهل الحديث ثلاث درجات :

فأولها -وهي أدناها مرتبة- : الاشتغال بجمعه وكتابته وسماعه وتطريقه وطلب العلو فيه والرحلة في ذلك .

فلا شك أن هذا إن قصد به التواصل إلى ما بعده ولم يوقف عند هذا الحد فهو أمرٌ مهمٌّ ؛ لأن المكثر في ذلك يصير له ملكة في الأسانيد وما يتصل منها أو منقطع ، فيرتقي بعد ذلك إلى ما يأتي ذكره ، وأما من وقف عند هذا فهو مشتغل عما هو الأهم من علومه النافعة فضلا عن العمل الذي هو المطلوب الأصلي من المكلفين ،

وما أحسن ما قال جعفر السراج في هذا المعنى :

إذا كنتُم تكتبون الحديثَ ليلًا وفي صبْحكُمْ تسمعونَا
وأفنيتُم فيه أعمارَكُمْ فأيّ زمانٍ فيه تَعملونا

لكن هذا لا بأس به للبطالين لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد التي اختصت بها هذه الأمة المرحومة .

وممّا يُزهِّد مَن كان له لُبٌّ في هذه الطريقة ما تشتمل عليه من مشاركة الصغير فيها للكبير ، والقدم للقاهم والجاهل للعالم ، إلى غير ذلك مما ليس هذا موضع البسط فيه.

والدرجة الثانية: درجة حفظ الأسانيد ومعرفة الصحيح منها والضعيف وتمييز الثقة من رجالها من المجروح إلى غير ذلك مما اشتملت عليه أنواع الحديث .

فلا ريب في علو هذه الدرجة وعظم شأنها ؛ لما يترتب عليها من تبين صحيح المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من سقيمه ، وثابته من ضعيفه ، ونفي الكذب والزور عن الشريعة ، وإن يلتبس بها ما ليس منها ؛ لكن أهلها إذا اقتصروا على ذلك ووقفوا عنده منزلتهم منزلة الصيادلة الذين عرفوا مفردات الأدوية النافعة والضارة ومراتبها .

وأهل الدرجة الثالثة: هم الأطباء بمنزلة الذين يتصرفون في تلك الأدوية المفردة وتراكيبها ، ويعرفون من ينفعه ومن يضره ، وهم الذين نصبهم الله تعالى للتفقه في الأحاديث وفهمها ومعرفة لغاتها

وما يتعلق بمفرداتها ومركباتها ، واستنباطٍ للأحكام الشرعية العملية منها ، فهذا هو الذي نفعُه عامٌّ لكلِّ أحدٍ متعدٍّ إلى كل مسترشدٍ في الدين.

ولكن دخلت الآفة على كثير من أهل هذه الدرجة من قصورهم فيما عرفه أهل الدرجة الثانية ، فاختلط عليهم الصحيح بالسقيم حتى احتجّوا بالأحاديث المنكرة التي لم تثبت أصلًا فلم يكن عندهم تمييز بين ما صحّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وبين غيره ، كما دخلت الآفة على كثيرٍ من أهل الدرجة الأولى والثانية من قصورهم في فهم الحديث حتى حملوه على غير وجهه ، واعتقد بعضهم في أحاديث صفات الله عز وجل ما لا يجوز على الله سبحانه تعالى ، وقد بسطت الكلام في هذا المقام في مقدمة "الأربعين الكبرى".

والحاصل أن من وفّقه الله سبحانه ورزقه القيام بهاتين الدرجتين الأخيرتين فهو الحائز للدرجة العليا والمنقبة القصوى كما هو شأن الأئمة المتقدمين الذين كانوا في دين الله مجتهدين ، فلا تحصل مرتبة الاجتهاد لمن قصر في هاتين الدرجتين .

وبالجملة فالمقصود بالذّات من حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما هو فهمه وتدبّره واستثمار الأحكام الشرعية منه لا الوقوف عند مجرد السماع له وطلب العلو فيه . (٣/٣٤٠-٣٤٢)

(٣٦)

أنشد الإمام العالم تقي الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن تمام الصالحي رحمه الله :

أهلُ الحديثِ إذا عُدَّوا لهم شرفُ ... بِنِسْبةٍ من رّسول الله تتّصلُ
حازوا من الشرفِ الأعلى مآثرَه ... وقد زكّى لهم الإخلاصُ والعملُ
ما آثاروا غيرَ آثارِ النبيّ هدًى ... وعن طريقِ الهدى يومًا فما عدلوا
ما أنفقَ القومُ من أنفاسهم نفسًا ... إلا بنقلِ حديثٍ عنه ما شُغِلُوا
كم رحلةٍ سَهِروا فيها عيونَهُمُ ... وأيقظوا العزْمَ لمَّا أنهم رحلوا
جَدُّوا وجادوا بأرواحٍ لهم كرمًا ... وجاهدوا ولهم في شأنِهِمْ دُوَلُ
سادوا وشادوا حديثَ المصطفى أبدًا ... شأنُ الحديثِ بهم يعلو ويَنتقلُ
تَخالُ أهلُ علومِ الدينِ طَوْعَهُمُ ... لا ينطقون وهم في حيِّهم خُوَلُ
وعنهُمُ نقلَ الأقوامُ ما شرعوا ... من العلومِ وما قالوا وما نقلوا
صانوا الحديثَ عن التَّدليسِ من دنَسٍ ... وميَّزوا الصدقَ لمَّا أعْيَتِ الحِيَلُ

فأيَّ طالبِ علمٍ من فوائدهم ... ما اختارَ نصَّ دليلٍ ما له بدلُ
فضاعف اللهُ في النّعمَى لطالبِهم ... هم الثّقاتُ على مطلوبهمْ حصَلوا
أئمةُ الدينِ في الدنيا نُقدِّهم ... وفي المَعادِ لدى الأُخْرى همُ الأَوَلُ
مُنَعَّمون بدارٍ لا نفادَ لها ... في جنَّةِ الخلدِ والفِرْدوسِ قد نزلوا
نالوا برحمته الحسنى وزادهمُ ... كرمةً منه عَمَّتْ كلَّما عَملوا
صلى الإلهُ على المختارِ من مُضَرٍ ... وأهلِه وهمُ الساداتُ والنُّبَلُ
وصحْبه السالكين الرَّشدَ في سُنَنٍ ... عن الرسولِ وما ضلُّوا ولا جهلوا
ورحمةُ اللهِ للأنصارِ تابعةٌ ... والتابعين لهم ما حَنَّتِ الإبلُ
يا ربِّ غَفْرًا فلي عَقْدُ الوفاءِ لهم ... مَحبَّتي لهم في الدَّهرِ إن قبِلوا
أرجو رضاك وأخشى من مُعاملتي ... يا خالقي وعليك الدَّهرَ أتَّكلُ
أنت الإلهُ وأنت المُرتَجى كَرَمًا ... والعفوُ منك ومنّي النقصُ والزَّللُ
حَمْدي وشُكْرِي لِمَا أَوْلَيتَ من نِعَمٍ ... للهِ مُتَّصلٌ منها ومُنْفَصلُ

(٣/٣٤٥-٣٤٦)

(٣٦)

قال العلائي: الإجماع منعقد على وقوع الطلاق في الحيض وفي طهر جامعها فيه ، وكذلك إرسال الثلاث، ومن خالف في ذلك أو بعضه كالظاهرية والشيعة فخلافهم غير معتد به ، ولا عبرة بما ذهب

إليه بعض المتأخرين في ذلك لانعقاد الإجماع على خلافه قبله .
(٣/٣٨٢)

المجلد الرابع من مجموع رسائل الحافظ

العلائي

(٣٧)

هذا الحبيب الذي من نوره خُلقت ... للشمس والبدر والأفلاك أنوارُ
هذا الذي ذكره قد صار مرتفعا ... وأَودعت فيه من ذي العرش أسرارُ
هذا الرسول ختام الأنبياء به ... وهم لدعوته عون وأنصار
هذا الذي يُظهر التوحيدَ سنتُه ... وليس يبقى من الإشراك آثار
هذا الذي سلب الأصنام رفعتها ... عنها وعلاها الذل والعار [1]
هذا الذي الصفح والإحسان شيمته ... ومن نَدَاه جرتْ سحبٌ وأنهار
هذا النبي الذي حلّتْ شفاعتُهُ ... لمَن يُصلِّي عليه فيه أخبارُ

قال ابن عباس رضي الله عنهما : ما بعث الله نبيًّا إلا أخذ عليه العهد والميثاق : لئن بُعث محمدٌ صلى الله عليه وسلم وهو حيٌّ ليُؤْمننّ به وليتصرنّه ، وأن يأخذ على أمته الميثاق لئن أدركوه ليؤمننّ به ولينصرنّه .

وروي نحو منه عن علي رضي الله عنه.

---

[1] علق المحقق هنا: كذا الوزن غير مستقيم في هذا الشطر(١٦/ ٤)

قال العلائي : فبلّغت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأخذوا العهود والمواثيق بذلك ، وسلكت في الأمر باتباعه أوضح المسالك . (٤/١٧)

يا سعْدَنا بنَبِيّ لا نظير له ... بنا رؤوفٍ لقد خفَّتْ شرائعُه
يَعْيَى البليغُ ولا يُحصي مناقبَه ... وذكرُه لاً يملَّ الدهرَ سامعُه
مَن يذكرِ اللهَ بالتوحيد يذكرُه ... أضحى بذكرهما جلَّتْ مواقعُه
(٤/٢٦)

قال أمُّ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم : لما ولدته وفصل عني خرج معه نورٌ أضاء له كل شيء ، ثم وقع إلى الأرض ساجدًا ، ثم رفع رأسه إلى السماء .

وروى عثمان بن أبي العاص الثقفي عن أمه - واسمها فاطمة رضي الله عنها - قالت: حضرتُ وِلادةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فرأيتُ البيتَ حين وُضِع قد امتلأ نورًا، ورأيتُ النجومَ تدنو حتى ظننتُ أنها ستقع عليّ. (٤/٢٧)

قام عبد المطلب - حين ولد النبيّ صلى الله عليه وسلم - يدعو الله تعالى ويشكر له ما أعطاه ثم قال:

الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلامَ الطيِّبَ الأرْدانِ
قد سادَ في المَهْدِ على الغِلْمانِ أعِيذُه من كلِّ ذي شَنْآنِ
من حاسدٍ مضْطَرِبِ العِنانِ حتى أراهُ رافعَ اللِّسانِ
(٤/٢٩)

قال الحافظ العلائي رحمه الله :

وكان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس نفسًا ، وأسمحهم كفًا ، وأصبحهم وجهًا ، وأفصحهم لسانًا ، وأثبتهم جنانًا ، وأشجعهم قلبًا ، وأرجحهم لبًّا ، وأكملهم عقلًا ، وأغزرهم علمًا ، وأكثرهم حلًا ، وألطفهم أدبًا ، وأشدهم رأفةً ورحمةً ، وأصدقهم لهجةً ، وأوفاهم ذمَّةً ، حتى لا يدعى في قومه إلا بالأمين ، إلى أن اصطفاه الله تعالى بالنُّبوَّة والرسالة ليظهره على الدين كله ، وجعله خاتم أنبيائه ورسله ، وجمع له من المناقب ما لا يحصل باكتساب ولا ينال إلا بتخصيص الملك الوهاب من الخلة والمحبة والاصطفاء والبراق

والإسراء والرؤية وثبات قلبه والقرب والدنو والشفاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود والحوض المورود ، وبعثه إلى الأسود والأحمر ، وجعله سيد ولد آدم وأكرم الخلق على ربه عز وجل ورحمة للعالمين ، واختصه بالصلاة بالأنبياء ، والشهادة على الأمم ، وبالكوثر ، وجعله حامل لواء الحمد ، فآدم ومن دونه تحت لوائه ، وحرم دخول الجنة على الناس حتى يدخلها ، وجعله أول من تنشق عنه الأرض ، وأول شافع ، وأول مشفع ، ووسيلة الناس إلى ربهم ، والمتكلم عنهم يوم القيامة ، والمخلص لهم من غمرات الهلكة ، إلى ما خصه من الآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة التي لا يحيط به محتفل من إنزال القرآن العظيم وتسبيح الحضا بكفه ، ونبع الماء من بين أصابعه ، وإجابة الشجر والجمادات دعاءه ، وشهادة الحيوانات العجم بنبوّته ، وتكثير الطعام القليل ببركته ، وانشقاف القمر له ، وإظلام الغمام ، والنصر بالرعب ، وإجابة أدعيته ، وانهمال الغمام بإشارته ، إلى ما لا يحويه أحدٌ

ولا يحيط به إلا مانحه ذلك ومفضله صلى الله عليه وسلم .

(٣٣/٤-٣٤)

قال الحافظ العلائي من نظمه رحمه الله تعالى :

[من الطويل]

فسبحان مَن أعطاه كلَّ فضيلةٍ ... وأثنى على أخلاقه مُتَطَوِّلَا

ونزَّهَه عن كلِّ عيبٍ يَشينُه ... بعِصمتِه إياهُ قَولًا ومفْعَلَا

وأقسمَ في آيِ الكتابِ بعُمْرِه ... وخاطبَه عند النِّداءِ مُبجَّلَا

وكمَّله خَلْقًا وخُلْقًا مُطَهَّرًا ... وآتاه فضلًا باسرًا ما تَزَبَّلَا

قسيمٌ وسيمٌ أدعَجُ العينِ أهْدَبٌ ... من البدرِ أضحى في الملاحةِ [1]

كريمُ المُحَيَّا والوَضاءَةُ نعتُه ... يَروقُك إن وَلَّى وإن جاء مُقبلَا

أتَمَّ الورى حِلْمًا وعلمًا وسُؤْدُدًا ... وأصوبُهم رأيًا وأصدقُ مَقْوَلَا

وأجودُهم كَفًّا وأوفى بذِمَّةٍ ... وأشجعُهم قلبًا إذَا البأسُ أقبلَا

وأَغْصى حياءً مِن عَذَارَى بخِدْرِها ... فلم يَبدُ منه ما يكون مُخَجِّلَا

وأعلاهُمُ قَدْرًا وأدنى تواضُعًا ... وأرجحُهم عقلًا يَسُوسُ به الملَا

نبيٌّ عظيمُ القدرِ جاهًا ورِفْعةً ... على أنبياءِ اللهِ بالنَّصْرِ فُضِّلَا

---

[1] هكذا في الكتاب، لعل فيه سقطًا.

وكلَّهم في الحشر تحت لِوائِه ... وكلٌّ عليه في الشَّفاعةِ عَوَّلَا
فيا لك مْحمودٌ لدى الخلقِ كلِّهم ... بخمسِ شفاعاتٍ مُنَوَّعَةٍ وِلَا
له الحوضُ يَرْوِ المؤمنين من الظَّمَا ... مسافتُه شهرٌ من الكوثرِ امْتَلَا
وأُمَّتُه غرَّاء تَأْتِيهِ حُجِّلوا ... بسيْما قد اختصَّوا بها لن تُحوَّلَا
فيا سيِّدَ الكونَين يا صفوةَ الوَرَى ... وأكرمَ مخلوقٍ وأزكى وأفضَلَا
ويا مستغاثَ الخلقِ في يومِ كربِهِمْ ... ومُنقِذَهم في الحَشْرِ من غَمْرَةِ البَلَا
ويا خيرَ مَن أمَّ الوُفُودُ جَنَابَهُ ... فأولاهمُ أمْنًا وأعطى فأَجْزَلَا
ويا مَن له الجاهُ العظيمُ على المَدَى ... فمَا خابَ مَن أضحى به مُتوسِّلَا
عليك صلاةُ اللهِ ما لاحَ بارقٌ ... وما سحَّ غَيثٌ من غَمَامٍ تَهطَّلَا
وسلَّمَ تَسْليمًا كثيرًا مُؤَبَّدًا ... عليك وأولاكَ الرِّضى مُتطَوِّلَا
كما وعد الرحمنُ في سورةِ الضَّحى ... وذلك وعدٌ سعْدُنا فيه كُمِّلَا

(١) (٣٤/٤-٣٥)

(٣٨) مما يُدرك بالأحاديث الموضوعة

فكثير من الأحاديث جدًّا يشهد القلب بوضعها ويسهل الحكم عليها بذلك ممن كثرتْ ممارسته لهذا الفن ، وهو غالب كتاب "الموضوعات" لابن الجوزي . (٤/٧٣)

(٣٩) صلاة التسبيح

قال الحافظ العلائي : وذكر استحباب فعلها [أي صلاة التسبيح] من أصحابنا الروياني في "البحر" والبغوي في "شرح السنة".

وذكرها من أئمة الحنابلة جماعة منهم : أبو الوفاء ابن عقيل ، والشيخ موفق الدين المقدسي وغيرهما ، والله أعلم . (٤/٧٩)

(٤٠) البيع الفضولي

بيع الإنسان مال غيره بدون ولاية ولا وكالة . (٤/١٠٥)

(٤١) لحوم الخيل

قال العلائي : الذي ذهب إليه جمهور العلماء من السلف والخلف كما قال جماعة منهم النووي والقرطبي شارح مسلم وغيرهما حلُّ لحوم الخيل ، وأنه لا كراهة فيه ، وهذا مرويٌّ عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك ، وعبد الله بن الزبير ، وفضالة بن عبيد ، وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم وغيرهم.

وبهذا قال أيضا : سويد بن غَفَلَةَ ، وعلقمة ، والأسود ، وبقية أصحاب ابن مسعود كما رواه إبراهيم النخعي عنهم ، وشريح ، وسعيد بن جبير ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وابن شهاب الزهري ، وحماد بن أبي سليمان ، وهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وعامة أصحابهما ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وإسحاق بن راهويه ، وداود الظاهري وكل أتباعه ، وعبد الله بن المبارك ، وأبي ثور ، وجمهور أهل الحديث وغيرهم كما تقدم . (٤/١٥٤)

(٤٢) فائدة

فابن عيينة اتفقوا على قبول ما رواه بلفظ "عن" ولم يتوقفوا فيه ؛ لأنه كان لا يدلس إلا عن ثقة مثله أو أكبر منه .

قال أبو حاتم بن حبان : وهذا شيء ليس في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة ، وكذلك ذكر غيره . (٤/١٦١)

"أقل مراتب الأمر الإباحة". (٤/١٧٠)



(٤٣)

قال الشافعي رحمه الله لما منع نسخ السنة بالكتاب : لا يوجد سنة إلا ولها في كتاب الله أصل ، وتكون السنة بيانًا لمجمله ، فإذا ورد الكتاب بنسخها كان نسخًا لما في الكتاب فيكون نسخًا للكتاب بالكتاب . (٤/٢٠٣)

(٤٤)

قال العلائي : وينبغي للعالم أن يتقي الله تعالى ولا يقصد المغالبة في الوقت الحاضر بما يروج من لا تحصيل عنده ويستحضر عند كل حال أن الله تعالى يسأله عن ذلك ويحاسبه عنه ، فنسأل الله العفو والتوفيق . (٤/٢٠٣)

(٤٥)

قالت عائشة - رضي الله عنه :- أحبُّ الشرابِ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحُلْوُ البارِدُ . (٤/٢٢٩)

(٤٦) الاحترام بين الكبار

عن أنس بن مالك قال : قدمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشْرٍ ومات وأنا ابن عشرين ، وأُمُّهاتي كنَّ يحثثني على خدمته ، فدخل علينا دارَنا فحلبْنا له من شاةٍ داجِنٍ وشِيبَ له من بِئْرٍ في الدَّار ، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يساره وأعرابيٌّ عن يمينه وعمرُ ناحِيَه ، فقال عمر : ناولْ أبا بكرٍ فناوله الأعرابيَّ ، وقال : الأيمنُ الأيمنُ. (٤/٢٣٠)

(٤٧) فائدة

ذكر الحافظ العلائي رحمه الله في "كشف النقاب عما روى الشيخان للأصحاب" من المجلد الرابع من هذا (المجموع): ٢٤٥ صحابيا روى الشيخان عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة ، ثم ذكر ثمانية من الصحابة رويا عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

المجلد الخامس من مجموع رسائل الحافظ العلائي

(٤٨)

عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن موسى عليه الصلاة والسلام قال : ياربّ ، ما الشُّكرُ الذي ينبغي لك ؟

قال : "يا موسى، لا يزال لسانك رطْبًا من ذِكْري". (٥/١٢)

(٤٩)

قال مالك بن دينار : قرأتُ في بعض الكتب : إن الله يقول : يا ابن آدم ، خيري ينزل إليك ، وشرُّك يصعد إليّ ، وأتحبَّبُ إليك بالنِّعَم ، وتتَبَغَّض إليَّ بالمعاصي ، ولا يزال مَلَكٌ كريمٌ قد عرَجَ إليّ منك بعملٍ قبيحٍ . (٥/١٢)

(٥٠)

من قصيدة العلامة أبي زكريا يحيى بن يوسف البغدادي :

ومن يسعَ في الخيرات فيه مخلصا سيحمد نورَ الخلق في القبر إن ضاءا
ومَنْ عظَّم الرحمنَ عظَّمَ قدرَهُ وأنْجاهُ من شرِّ الحوادثِ إن جاءَا
(٥/١٧)

(٥١)

من قصيدة اللامية لأبي محمد إسماعيل بن إبراهيم التَّنُّوخيِّ :

لي في النهار أحاديثٌ مُلَفَّقَةٌ مع الأنام ولي في الليلِ أحوالُ
لا حوَّلَ اللهُ من قلبي محبَّتَكُم ما دمتُ حيًّا وما حالتْ بيَ الحالُ

(١٨-٥/١٧)

(٥٢)

قال العلائي : فإن صيغ العموم من أهم ما يبحث عنها ، ويستخرج لطائف المعاني وقواعد المباني فيها ، لما تتضمنه من فهم كتاب الله المتين وسنة نبيه المبعوث بلسان عربي مبين صلى الله عليه وعلى آله أجمعين . (٥/٣٩)

(٥٣) إن مع العسر يسراً

روي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا : "لنْ يغلبَ عسرٌ يُسرَين" ، ومنهم مَن رواه مرفوعا إلى النبي صلى اله عليه وسلم ، ففهموا من تعريف العسر ثانيا انصرافه إلى العسر الأول

المتقدم بخلاف اليسر فإنه لما كان منكرا لم يرجع إلى الأول فكان غيره . (٥/٢٦٢)

(٥٤)

قال العلائي : ولو حلف لا يكلم فلانًا فكاتَبَه أو راسَلَه لم يحنث على الصحيح من مذهبنا ، وفي قول قديم : إنه يحنث ، وبه قال مالك وأحمد لقوله تعالى : { وما كان لبشرٍ أن يُكلِّمه الله إلا وحيًا أو من وراء حجابٍ أو يُرسل رسولا } فاستثنى الرسالة من الكلام، والجمهور قالوا : إن هذا الاستثناء منقطع فالقول بالحنث فيه جمع بين الحقيقة والمجاز ، والله سبحانه أعلم . (٥/٣١٦)

(٥٥) قتل من تعرض لجناب النبوي الشريف

احتجّ المالكية لتحتم قتل المتعرض إلى الجناب الشريف النبوي عليه الصلاة والسلام بقصّة الأعمى الذي كانت له أمُّ ولدٍ تقع فيه صلى الله عليه وسلم ، وأنها وقَعَتْ فيه ليلة فقام إليها فقتلها ، ولما أصبح ذكر ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم ، فقال : "ألَا اشْهَدوا أنّ دمها هَدَرٌ".

واحتجّ به أحمد بن حنبل أيضا ، وإنما يتم الاستدلال به بناءً على ترك الاستفصال من النبيّ صلى الله عليه وسلم لسيدها هل استتابها فتابتْ أم لا ؟ فيكون ذلك مقتضياً لعموم جواز قتلها في كل الأحوال ومنها إذا تابتْ وأنه لا ينفعها ذلك . (٥/٣٢١)

المجلد السادس من مجموع رسائل الحافظ العلائي

(٥٦)

و"المَثَل" قول في شيء يشبه قولا آخر في شيء آخر بينهما مشابهة ليبين أحدهما الآخر، وكأن أصله مأخوذ من المثقل وهو الانتصاب، فهذه المادة في تصريفها تفيد نصب الشيء وإيضاحه وتصويره في هذا الحدّ الذي ذكرناه للمثل يبين الفرق بين المَثَل والمِثل، فإن المَثَل يقال على معنى المِثل نحو: شَبه وشِبه، ويقال على معنى الصفة نحو: {مثل الجنة التي وُعد المتقون} ويقال على المشابهة لغيره في معنى من المعاني سواء كان ذلك المعنى ذاتا أو كيفية أو كميَّة، ويُخَص الأول باسم الندِّ، والثاني بالشبه، والثالث بالمساوي، والرابع بالشكل، ولهذا عُدل إلى لفظ المِثل في قوله تعالى: {ليس كمثله شيء} لأنه أعم، ولكون المَثل قولا في شيء نهي عن مشابهة قول آخر في مشبهه نهى الله سبحانه وتعالى عن ضرب الأمثال له، فقال: {فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون} (٢٦/٦-٢٧)

(٥٧) قوله تعالى: {ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة }

والكلمة الطيبة: كلمة التوحيد، وقيل: كل كلمة حسنة كالتسبيحة والتحميدة والاستغفار والدعاء.

وروي عن ابن عباس أنها شهادة أن لا إله إلا الله، وهو قول عامة المفسرين. (٦/٢٨)

ذكر ابن الخطيب [فخر الدين الرازي] أن بعضهم قال فيه [أي قوله تعالى: {ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء}] : إن الله سبحانه إنما مثّل الإيمان بالشجرة، لأن الشجرة لا تستحق أن تسمى شجرة إلا بثلاث أشياء: عِرق راسخ، وأصل قائم، وأغضان عالية، كذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء: معرفة بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان.

قال العلائي: وقد ذكر ذلك الواحدي. (٦/٢٩-٣٠)

(٥٨) {يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحيوٰة الدنيا وفي الآخرة}

قال عامة المفسرين: إن هذه الآية نزلت في فتنة القبر وسؤال الملكين حين يثبت الله المؤمن بإيمانه فيجيب بما كان عليه.

و{القول الثابت}: هو ما يثبت بالحجج القوية والبراهين القاطعة، ويمكن في قلب صاحبه واطمأنت إليه نفسه، ولهذا قال: {في الحيوٰة الدنيا وفي الآخرة}.

وتثبيتهم في الحياة الدنيا عدم تزلزلهم في دينهم واضرابهم بسبب الفتن، وكذلك ثباتهم عند المساءلة في القبر وعلى رءوس الأشهاد.

وقد روي أن المراد به ثباتهم عند سؤال القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم[1] وسمي حال آخرة لأنه أول منازل الآخرة.

---

[1] في الحاشية: رواه البخاري (١٣٦٩) ومسلم (٢٨٧١) من حديث البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أُقعد المؤمن في قبره أُتي، ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله: {يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت}.

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من داوم على الشهادة في الدنيا ثبته الله عليها في قبره ولقّنه إياها. (٦/٣٧-٣٨)

(٥٩)

(والوحي) يطلق على إلقاء المعنى من المحي إلى الموحَى إليه في خفاء، هذا استعماله في كلام العرب، ويستعمل في الشرع على هذا المعنى، وهو متنوع إلى: وحي يكون بواسطة نزول الملك وهو الأغلب في وحي الأنبياء عليهم السلام.

ويطلق على إلقاء المعنى بواسطة الرؤيا في المنام، ولهذا كانت رؤيا الأنبياء عليهم السلام وحيا.

ويطلق على الإلهام، وأكثر المفسرين يقولون هو المراد في هذه الآية [وأوحى ربك إلى النحل].

ويراد أيضا بمعنى الأمر كما قوله تعالى: {يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها} أي أمرَها بذلك.

وقد حمل بعض الناس الآية [وأوحى ربك إلى النحل] على هذا المعنى، قالوا: لأن قوله تعالى: {أن اتخذي} صيغة أمر، و{أن} هي المفسرة على ما سيأتي من تفسير لهذا الوحي.

ولا يبعد أن يودع الله سبحانه هذه الحيوانات عقولا لأجلها يصحّ أن تُؤمر وتنهى.

واستبعده الأكثرون وقالوا: إن الله سبحانه خلق في هذه الحيوانات غرائز وطبائع وألهمها هذه الأفعال فهي تفعلها بتلك الطبيعة التي خلقها الله تعالى وتلك الإلهامات. (٦/٤٠-٤١)

روي عن ابن مسعود أنه قال: العسل شفاء من كل داء، والقرآن شفاء لما في الصدور. (٦/٤٦)

(٦٠)

يقال: العبد على أضرب:

[١] عبد بحكم شرعي وهو المملوك شرعا.

[٢] وعبد بإيجاده لذلك وهم كل من في السماوات والأرض كما قال تعالى: {إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا}.

[٣] عبد بالعبادة والخدمة، وهو على قسمين: عبد لله مخلصا، وعبد للدنيا.

فالمخلص لله هو المقصود بمثل قوله تعالى: {واذكر عبدنا}، {واذكر عبدنا}، و{تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده}، ومنه قوله تعالى: {ليس لك عليهم سلطٰن}.

والقسم الثاني منه: قوله صلى الله عليه وسلم: (تعس عبد الدينار وعبد الدرهم).

وإذا أضيف العباد إلى الله كان أخص من العباد بالإضافة إليه؛ قال تعالى: {وما ربك بظلّام للعبيد}. (٦٥/٦-٦٦)

(٦١) {يوم ندعو كلَّ أناس بإمـٰمهم}

قال صاحب الكشاف: ومن بدع التفاسير أن الإمام جمع أم، وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم، والحكمة فيه رعاية حق عيسى عليه السلام وإظهار شرف الحسن والحسين رضي الله عنهما، والستر على أولاد الزنا.

قال: فليت شعري أيهما أبدع أصحة لفظه أم حكمته؟! (٦/٧٩)

(٦٢) فائدة:

يمكن أن يكون معنى الحديث صحيحا ولو لم يصح

قال السهيلي عن حديث: إذا تؤمل معنى هذا الحديث وجد صحيحا سواء صح نقله أم لم يصح. (٦/١٠٣)

(٦٣)

قال صاحب الكشاف: فعلى كل ذي علم أن لا يغفل عن النعمتين: إحداهما في حفظ العلم، والأخرى في إبقائه محفوظا في الصدور. (٦/١١٢)

(٦٤) إعجاز القرآن

قال فخر الدين الرازي ما معناه: إن الفصحاء يعينهم على علو الدرجة في كلامهم أمورٌ لا تتأتى في القرآن مع علو درجته على الكل وبلوغه النهاية، وذلك من وجوه:

أحدها: أن أكثر فصاحة العرب في وصف المشاهدات كملك أو جارية أو فرس أو بعير، وقد تداولت ألفاظ الفصاحة في ذلك وليس في القرآن شيء منه، فمقتضى الحال ألا تدخل فيه الألفاظ الفصيحة التي تداولوها.

الثاني: إن القرآن كله صدق وإنما يحسن كلامَهم وشعرهم الكذب والمجازفة، والكلام الخالي عن المجازفة والمبالغة يحصل فيه الركة، ألا ترى أن الشعراء الذين أدركوا الإسلام لم يكن شعرهم في الإسلام كما كان الجاهلية لتحريهم في ألفاظهم ومع ذلك فقد بلغ القرآن الغاية.

الثالث: أن القصيدة والخطبة يحسن فيها البيت والبيتان والقوة والقوتان والقرآن كله فصيح بالغ في الحسن.

الرابع: أن كل من قال شعرا في وصف شيء إذا كرره نقص عن رتبته الأولى، وفي القرآن تكرار القصص وغيرها وكله في نهاية الفصاحة والبلاغة.

الخامس: أنه مشتمل على الأحكام من الإيجاب والتحريم والتزهيد في الدنيا والحث على طلب الآخرة، وهذا لا يبلغ النهاية في الفصاحة من كلام البشر، والقرآن بالغ في ذلك.

السادس: أن الشعراء فيهم من أجاد في فنٍّ دون فن آخر وآخر في غيره، والمجيد في كل فن الكلام لا يوجد، والقرآن ليس كذلك بل كله في جميع فنونه وأساليبه في النهاية من البلاغة، ومن تأمل ترغيبه وزجره ورهبه ومواعظه وأوامره ونواهيه وجد ذلك.

السابع: أن القرآن يشتمل على كل العلم من علم أصول الدين وأصول الفقه والفقه والنحو واللغة وعلم الرقائق والآداب ومكارم الأخلاق والسياسات وغير ذلك وهو بالغ في كل هذه الفنون.(٦/١١٩-١٢٠)

قال أبو بكر الرازي: وإعجاز القرآن من وجوه كثيرة:

منها: حسن النظم، وجودة البلاغة في اللفظ والاختصار، ويجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة مع تعرِّيه من لفظ مسخوط ومعنى مدخول وتناقض واختلاف وتضاد، وجميعه جارٍ في ذلك على منهاج واحد، وكلام العباد لا يخلو إذا طال من ألفاظ ساقطة ومعاني فاسدة وتناقض، ولا يختص ذلك بكلام بلغة العرب فجائز تحدي العجم بمثل ذلك، وكذلك القرآن في أعلى طبقات البلاغة فجائز تحدي العجم بأن يأتوا بكلام في أعلى طبقات البلاغة بلغتهم.

قال العلائي: وما ذكره حسن. (٦/١٢٠)

(٦٥)

وأما قوله: {قل ادعوا الله أو ادعو الرحمن} فالمراد به التسمية في الدعاء يعني: سموا في دعائكم الله أو سموا الرحمن.

وفي تخصيص هذين الاسمين لطيفة وهو: أن اسم الله أصله إلـه وهو المعبود، والرحمن مبالغة في الرحمة، وفيه التنبيه على ما في حديث معاذ من قوله صلى الله عليه وسلم: (أتدري ما حق الله على العباد؟

أن يعبدون لا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: ألّا يعذّبهم).

فأمرهم بدعاء الله تنبيه على العبادة، وأمرهم بدعاء الرحمن تنبيه على الرحمة الخاصة بسبب ذلك، وقدم الله لأنه أشرف الأسماء، وهو اسم الذات، وثنى بالرحمن لما فيه من المبالغة.

والدعاء هنا يتعدى على مفعولين؛ لأنه بمعنى التسمية لا بمعنى النداء كما ذكرنا، ولهذا نقول: تقدير الكلام: ادعوه الله أو ادعوه الرحمن، الضمير عائد على الذات المقدسة. (٦/١٢٣)

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله تسعا وتسعين اسما، وقد ذكرها الترمذي في "جامعه" والصحيح أن تعدادها من قول الراوي. (٦/١٢٤)

(٦٦)

وأسماء الله تعالى توقيفية على المذهب الحق، فلا يجوز أن يسمى إلا بما بما سمى به نفسه، أو سماه به رسول صلى الله عليه وسلم. (٦/١٢٤)

(٦٧) الواو العاطفة

[الواو العاطفة] إما أن تُعطف مفردا على مفرد، أو جملة على جملة، فإذا عطفت جملة على أخرى اشترط أن يكون بينهما تناسب يقتضي المشاركة بالعطف، فلا يحسن أن تقول: زيد قائم وعمرو شاعر؛ لعدم المناسبة بينهما، إلا أن يكون ذلك جوابا لمن أنكر هذين الحكمين أو شكّ فيهما فتكون قرينة كلامه المتقدم هي المقتضية لجواز العطف بين هاتين الجملتين.

وقد عيب على أبي تمام قوله لهم:

لا والذي هو عالم أن النَّوى صَبِر وأن أبا الحسين كريم

إذ لا مناسبة بين هاتين الجملتين.[1]

ولهذا قال النحاة في الواو التي تعطف جملة مبتدأة على كلام متقدم تام أنها واو الاستئناف، كما في قوله تعالى: {ويسئلونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا} وإن كانت صورتها صورة العطف، وبعضهم يعد مغايرة للواوات المتقدم ذكرها، والصحيح أنها وإن كانت للاستئناف فلم تخرج عن معنى العطف ولكن لا يشرّك بين ما بعدها وما قبلها إلا في أصل الإخبار دون شيء آخر، فكأن القائل بعد كلامه المتقدم قال: وأخبرك أيضا بكذا.

أما إذا عطفت مفردا على مفرد فهي على قسمين: جامعة مشرّكة وجامعة غير مشرّكة.

---

[1] في الحاشية: قال في "دلائل الإعجاز(صـ١٧٦)": وذلك لأنه لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى ولا تعلّق لأحدهما بالآخر. (١٩٢/ ٦-١٩٣)

فالأول هو الأكثر، مثل "قام زيد وعمرو" لأنك لو قلت: "قام زيد وقام عمرو" جاز، فشرّكت بالواو بينهما في إسناد الفعل إليهما.

ومثال الثاني قول القائل: "اختصم زيد وعمرو" مما لا يكون الفعل فيه إلا للاثنين، فهي جامعة ولم تشرّك الفعل في إسناده إلى كل واحد منهما بمفرده؛ إذ لو قلت: "اختصم زيد واختصم عمرو" لم يصح، وكذلك إذا قلت: "هذان زيد وعمرو" فالواو فيه جامعة غير مشرّكة؛ لأنه لا يصح "هذان زيد هذان عمرو"؛ إذ لا يخبر عن الاثنين بواحد بخلاف "هذان ضاحكان، وهذان قائمان".

(٦٨) ما هو العامل في المعطوف

اختلف أئمة العربية في العامل في المعطوف، وفيه ثلاثة أقوال:

أحدها: وهو قول سيبويه وجمهور المحققين: إن العامل فيه العامل في المعطوف عليه، فإذا قلت: "ضربت زيدا وعمرا" فقد انتصبا جميعا ب"ضربت" والحرف العاطف دخل لمعناه وشرّك بينهما، وإنما عمل الفعل فيهما بواسطة حرف العطف.

وحجّة هذا القول اختلاف العمل لاختلاف العامل المتقدم من رفع ونصب وخفض وجزم.

[والقول الثاني] وقال أبو علي الفارسي وأبو الفتح بن جني: العامل في المعطوف حرف العطف؛ لأنه إنما وضع لينوب عن العامل ويغني عن إعادته، فلما أغنت الواو في مثل: "قام زيد وعمرو" عن إعادة "قام" مرة أخرى قامت مقامه فرفعت ما بعدها، وكذلك النصب والخفض والجزم، وهذا اختيار ابن السراج أيضا.

والقول الثالث: إن العامل في المعطوف فعل محذوف مُقدَّر بعد حرف العطف من جنس الفعل العامل في المعطوف عليه، وحرف العطف دالّ على ذلك المقدَّر.

وذكر ابن يعيش الحلبي أن هذا اختيار الفارسي وابن جني، وهو الأصح عنهما، واختاره أيضا أبو القاسم السهيلي في "نتائج الأفكار" واحتج عليه بالقياس والسماع. (٦/١٩٣-١٩٤)

(٦٩)

روي أن أعربيا لا يحفظ القرآن سمع قارئا يقرأ "إن الله حكيم عزيز" فقال: ما هكذا أُنزلت، فقرأ ذلك: {إن الله عزيز حكيم} فقال: هذا صحيح؛ عزّ فلما عزّ حكم. (٦/٢٣٦)

(٧٠) ولو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق وأنت يا أم أولادي.

قال أبو عاصم العبادي: لا يقع عليها الطلاق؛ لأنه قبل النكاح لغو، وقد رتب طلاقها عليه فيلغو، حكاه عنه الرافعي مقررا له، ثم قال: ويقرب من هذا ما ذكره غيره أنه لو قال لزوجته: نساء العالمين طوالق وأنت يا فاطمة. لا يقع به شيء؛ لأنه عطف طلاقها على طلاق نسوة لا يقع طلاقهن.

ومقتضى تعليل هاتين المسألتين أنه إذا عطف الطلاق على طلاق نافذ يقع، ولكن الظاهر أن ذلك يكون كناية فتشترط النية معه بدليل أنه لو طلق إحدى امرأتيه ثم قال للأخرى: أشركتك معها

أو أنت كهي أو مثلها، قالوا: إن نوى طلاق الثانية طلّقت وإلا فلا. (٦/٢٤٣)

(٧١)

لا يجوز تقديم المعطوف على المعطوف عليه إلا في الواو خاصة بثلاثة شروط:

أحدها: ألا يؤدي إلى وقوع حرف العطف صدرا فلا تقول: وعمرو زيد قائمان في زيد وعمرو قائمان.

وثانيها: ألا يؤدي إلى مباشرة حرف العطف عاملا غير متصرف مثل: إن وعمرا زيدا قائمان.

وثالثها: ألا يكون مجرورا، فلا تقول: مررت وعمرا بزيد.

وعند خلوّه من هذه الثلاث يجوز كقول الشاعر:

ألا يا نخلة في ذات عرقٍ عليكِ ورحمة الله السلامُ

وقول الآخر:

جمعت وفحشا غيبة ونميمة ثلاثَ خصال لست عنها بمُرْعَوي

وقول ذي الرمة:

كأنا على أولاد أحقبَ لاحَها ورميُ السفا أنفاسَها بسهام
جَنوبٌ ذوتْ عنها التناهي وأنزلت بها يوم ذَبَّابِ السَّبيبِ صيامِ

يريد: لاحها جنوب ورمي السفا.

وقوله أيضا:

وأنتِ غريمٌ لا أظنّ قضاءَه ولا العَنَزيَّ القارظُ الدهرَ جائيا

قالوا: يريد لا أظن قضاءها جائيا هو ولا العَنزي.

والذي يظهر أن هذا جميعه ضرورة اضطرّ الشاعر إليها الوزن والقافية، وأن مثل هذا لا يجيء في سعة الكلام، لكن أئمة العربية لا يخصصوه بالشعر. (٦/٢٦٩-٢٧٠)

(٧٢) قاعدة

كل ما صح من الجمل أن يقع خبرا لمبتدأ أو صلة لموصول أو صفة لنكرة صح أن تقع حالا. (٦/٢٧٢)

(٧٣)

قال أبو الأسود الدؤلي:

تلْقى اللبيبَ مُحسَّدا لم يَجترم ... عرض الرجال وعرضه مَثلوم
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه ... فالقوم أعداء له وخصوم
كضرائر الحسناء قلنَ لوجهها ... حسدا وبغيا إنه لدَميم
وإذا عتبتَ على الصديق ولُمتَه ... في مثل ما تأتي فأنت مَليم
وابدأ بنفسك فانهها عن غَيِّها ... فإذا انتهتْ عنه فأنت حكيم
فهناك يُسمَع ما تقول ويُقتدَى ... بالقول منك وينفع التعليم
لا تنه عن خلق وتأتي مثله ... عار عليك إذا فعلت عظيم
وإذا طلبتَ إلى كريمٍ حاجةً ... فلقاؤه يكفيك والتسليم
وإذا طلبت إلى لئيم حاجة ... فألحَّ في رزقٍ وأنت مُديم
والْزم قُبالة بيتِه وخِبائه ... بأشدّ ما لزم الغريمَ غريمُ
وعجبتُ للدنيا وحُرقَة أهلِها ... والرزق فيها بينهم مقسوم
ثم انقضى عجبي لِعلمي أنه ... رزقٌ موافٍ وقتُه معلوم

(٦/٣١٦-٣١٧)

(٧٤)

قال الشاعر:

بدينك هل ضممتَ إليك ليلى وهل قبَّلتَ بعد النوم فاها

هذا ومثله ليس على حقيقة القسم، ولكنه في معنى[١] وتنعقد به اليمين إذا نوى ذلك على الراجح عند أصحابنا. (٦/٣٤٠)

(٧٥)

ذكر جماعة من الأصحاب أنه إذا قال: واللهُ لأفعلنّ كذا، برفع الهاء أو بنصبها أنه يكون يمينا سواء نواها أو لم ينوها، والخطأ في الإعراب لا يمنع انعقاد اليمين، وهذا ما اختاره الرافعي والنووي، وقال القفال في قوله: واللهُ بالرفع إنه لا يكون يمينا.

[١] لعل هنا سقطا: "ولكنه في معنى القسم".

قلت [العلائي] : يتجه أن يفرق في ذلك بين من يعرف العربية ومن لا يعرفها، فالقول بالانعقاد مطلقا إنما يقوى في حق من لا يعرف العربية، أما إذا كان يعرفها وقصد الرفع أو النصب ولم ينو به اليمين فالقول بالانعقاد هنا بعيد جدا، نعم لو نوى ذلك صحّ وإن كان مخطئا باللحن، ويؤيد ذلك أن صاحب "الحاوي" حكى عن أبي إسحاق المروزي قال: إن قوله: تالله يعني بالمثناة إنما يكون يمينا في حق [في المطبوع: حتى] خواص الناس الذين يعرفون أن التاء من حروف القَسَم ولا يكون يمينا في حقّ العامة الذين لا يعرفون ذلك.

...والأصح في قوله "تالله" بالمثناة من فوق أنه يمين للعرف فيه ولاستعماله في القرآن، وقيل فيه قول: أنه لا يكون يمينا إلا بالنية، ومنهم من خصّص ذلك بالقسامة لما تتضمن من إثبات حق لنفسه من قساس أو دية فلا يقنع منه إلا بلفظ قويّ مشهور في القَسَم، وتقدم عن أبي إسحاق المروزي التفرقو بين العامة وغيرهما، والله أعلم. (٦/٣٤١-٣٤٢)

المحتوى

المقدمة ٤

المجلد الأول من مجموع رسائل الحافظ العلائي ٦

[١] ٧

[٢] ٧

[٣] ٧

[٤]بِيَدَ ٨

[٥] ٨

[٦] ٨

[٧] ٨

[٨] ٩

[٩] ٩

[١٠]..... ٩

المجلد الثاني من مجموع رسائل الحافظ العلائي ١١

(١١) فائدة في أسماء تطلق على حروف الجر ١٢

(١٢) الأصل في عود الضمائر التوافق ما لم يمنع من ذلك مانع ١٣
(١٣) فائدة نحوية في أفعل التفضيل والتعجب ١٤
(١٤) تعارض القول والفعل..... ١٥
(١٥) مهما أمكن التخصيص فلا يعدل عنه إلى النسخ ١٩
(١٦) ٢٠
(١٧) ٢٠
(١٨) فائدة ٢١
(١٩) ٢٢
(٢٠) الفرق بين العرية والمنحة..... ٢٢
(٢١) ٢٣
(٢٢) الصفات الحميدة ٢٣
(٢٣) من هم الفقهاء..... ٢٥
(٢٤) مساحة الحوض ٢٧
المجلد الثالث من مجموع رسائل الحافظ العلائي ٢٨
(٢٥) هل تجوز الصلاة داخل الكعبة ٢٩
(٢٦) ٣١

(٢٧) طبقات العلم ٣١
(٢٨) ٣٢
(٢٩) ٣٥
(٣٠) ٣٦
(٣١) ٣٦
(٣٢) فائدة ٣٧
(٣٣) فائدة ٣٧
(٣٤) حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ٤٠
(٣٥) ٤٠
(٣٦) ٤٤
(٣٦) ٤٥
المجلد الرابع من مجموع رسائل الحافظ العلائي ٤٧
(٣٧) ٤٨
(٣٨) مما يُدرك بالأحاديث الموضوعة..... ٥٣
(٣٩) صلاة التسبيح..... ٥٤
(٤٠) البيع الفضولي ٥٤

(٤١) لحوم الخيل ٥٤
(٤٢) فائدة ٥٥
(٤٣) ٥٦
(٤٤) ٥٦
(٤٥) ٥٦
(٤٦) الاحترام بين الكبار ٥٧
(٤٧) فائدة ٥٧
المجلد الخامس من مجموع رسائل الحافظ العلائي ٥٨
(٤٨) ٥٩
(٤٩) ٥٩
(٥٠) ٥٩
(٥١) ٦٠
(٥٢) ٦٠
(٥٣) إن مع العسر يسراً ٦٠
(٥٤) ٦١
(٥٥) قتل من تعرض لجناب النبوي الشريف ٦١

المجلد السادس من مجموع رسائل الحافظ العلائي ٦٣
(٥٦) ٦٤
(٥٧) قوله تعالى: {ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة } ٦٥
(٥٨) {يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحيوٰة الدنيا وفي الآخرة} ٦٦
(٥٩) ٦٧
(٦٠) ٦٨
(٦١) {يوم ندعو كلَّ أناس بإمٰمهم} ٧٠
(٦٢) فائدة: ٧٠
(٦٣) ٧٠
(٦٤) إعجاز القرآن ٧١
(٦٥) ٧٣
(٦٦) ٧٥
(٦٧) الواو العاطفة ٧٥
(٦٨) ما هو العامل في المعطوف ٧٧
(٦٩) ٧٩
(٧٠) ولو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق وأنت يا أم أولادي. ٧٩

(٧١) ٨٠
(٧٢) قاعدة ٨١
(٧٣) ٨٢
(٧٤) ٨٣
(٧٥) ٨٣